

Mandatsaufnahme

Mandant: Nils Rademacher, geboren am 22.05.1986, Architekt, angestellt bei Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH. Kammermitglied seit 01.02.2024. Beschäftigungsbeginn 01.03.2024.

Der Arbeitgeber führt Beiträge zur DRV ab. Das Versorgungswerk verlangt parallel Beiträge. Der Befreiungsantrag wurde am 15.04.2024 gestellt. Die DRV lehnt ab und meint, die Tätigkeit sei Projektkoordination ohne berufsspezifische architektonische Prägung.

Arbeitsvertrag und Tätigkeit

Aufgaben laut Vertrag: Entwurfskoordination, Prüfung von Ausführungsplänen, Kosten- und Terminsteuerung, Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern. Der Mandant unterzeichnet Planfreigaben intern als verantwortlicher Architekt.

Die Stellenbeschreibung enthält allerdings auch Controlling, Reporting und allgemeine Projektmanagementaufgaben. Entscheidend ist daher die konkrete Gewichtung im Alltag.

Bescheinigung Versorgungswerk

Das Versorgungswerk bestätigt Pflichtmitgliedschaft ab 01.02.2024 und Beitragsforderung ab 01.03.2024.
Es sieht die Tätigkeit nach vorgelegter Stellenbeschreibung als berufsspezifisch an. Eine verbindliche Entscheidung über DRV-Befreiung trifft es nicht.

DRV-Bescheid

Datum: 08.05.2026

Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht wird abgelehnt. Die Tätigkeit sei nicht hinreichend berufsspezifisch, weil Projektsteuerung auch von Nichtarchitekten ausgeübt werden könne. Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk allein genüge nicht.

Widerspruchsbescheid und Klagekern

Widerspruchsbescheid vom 10.06.2026, Zugang 13.06.2026. Die Klagefrist läuft.

Klagekern: Der Bescheid verengt die Tätigkeit auf Projektsteuerung und würdigt Planprüfung, Entwurfskoordination, Bauherrenberatung und verantwortliche Freigaben nicht. Beweis: Arbeitsvertrag, Stellenbeschreibung, Organigramm, Projektliste, Bestätigung Arbeitgeber, Kammerbescheinigung.

Datei: 06_beitragsfluss.csv

monat	drv	versorgungswerk	bemerkung
2024-03	621.80	585.00	Doppelspur
2024-04	621.80	585.00	Doppelspur
2024-05	621.80	585.00	Doppelspur
2026-06	648.20	612.00	Klagefrist offen